

강원대학교 춘천캠퍼스 법무전문대학원 학위수여규정

제정 2002. 2. 28 규칙 제732호
개정 2002. 12. 23 규칙 제758호
개정 2005. 2. 23 규칙 제834호
개정 2006. 3. 1 규칙 제908호
개정 2007. 8. 22 규칙 제986호
개정 2009. 2. 27 규칙 제1047호

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 강원대학교학칙(이하 “학칙”이라 한다) 제89조 제2항의 규정에 의하여 춘천캠퍼스 법무전문대학원(이하 “대학원”이라 한다)의 학위수여에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.(개정 2009. 2. 27)

제2조(학위의 종류) ①대학원이 수여하는 학위는 전문학위와 학술학위로 한다.

②다음 각호의 요건을 모두 갖춘 자에게 전문학위로서의 법학석사학위를 수여한다.

1. 학사운영규정 제26조의 2 제1항의 규정에 의하여 석사과정의 수료를 인정받은 자
2. 이 규정 제4조 내지 제10조의 규정에 의하여 시행하는 졸업종합시험에 합격한 자

③다음 각호의 요건을 모두 갖춘 자에게 학술학위로서의 법학석사학위를 수여한다.

1. 제2항 제1호 및 제2호의 요건을 갖춘 자
2. 연구지도교수의 지도를 받아 2개 학기에 걸쳐서 각 1학점씩의 논문연구학점을 취득한 자
3. 학위논문을 제출하여 그 논문심사 및 구술시험에 합격한 자

④석사학위수여예정자는 5월말(전학기의 경우) 또는 11월말(후학기의 경우)까지 신청학위의 종별이 명시된 [별지 제1호서식]의 학위수여신청서를 지도교수와 학과장을 경유하여 대학원장에게 제출하여야 한다.

⑤학생은 수여 받고자하는 학위의 종별을 특정하기 위하여 제3학기 개시 1개월 이전에 분담지도교수의 지도를 받아 학과장을 경유하여 [별지 제2호서식]의 학위종별선택지원서를 대학원장에게 제출하여야 한다. 대학원장은 그 학기개시 이전에 허가여부를 결정하여 해당학생에게 통보하여야 한다.

제3조(지도교수) ①학위과정에 재학하는 자는 지도교수의 지도를 받아야 한다.

②전문학위를 수여받고자 하는 자는 학과장의 제청으로 대학원장이 지명하는 분담지도교수의 지도를 받아야 한다.

③학술학위를 수여받고자 하는 자는 자신이 제출하려고 하는 논문의 전공영역에 따라서 그 영역을 전공하고 있거나 관련연구업적을 가지고 있는 대학원 및

법과대학 전임교수 중에서 대학원장이 지명하는 연구지도교수의 연구지도를 받아야 한다.

④제2항의 규정에 의한 분담지도교수의 지도를 받고 있는 자가 학술학위를 수여받고자 할 때에는 대학원장은 그 분담지도관계를 해소하고, 제3항의 규정에 따라 연구지도교수를 새로이 지명하여야 한다.

⑤학술학위신청자의 연구지도교수가 퇴직하거나 타교 또는 타과로 진출한 경우에, 학생 본인의 희망과 학과장의 의견을 참작하여, 대학원장은 종래의 지도교수로 하여금 계속 지도하게 할 수 있다.

제 2 장 졸업종합시험

제4조(시험영역) 졸업종합시험은 전공시험과 외국어시험으로 나누어 실시하되, 각 영역의 시험에 모두 합격한 자를 졸업종합시험 합격자로 한다.

제5조(전공시험영역)①전공시험의 과목은 필수과목과 선택과목으로 구분하여 과하되, 헌법.민법.형법의 3과목을 필수과목으로, 민사소송법.형사소송법.상법.행정법.경제법.국제거래법.국제법.노동법.법철학.세법.지적재산권법.형사정책중 4과목을 선택과목으로 한다. 다만 학술학위의 전공과목은 해당전공 지도교수가 지정하는 해당전공 과목 중 3과목으로 한다.

②시험방법은 주관식을 원칙으로 하되, 대학원위원회의 의결로 달리 정할 수 있다.

③제1항의 규정에 의한 시험과목 중 일부과목에 대한 응시도 허용된다.

제6조(외국어시험영역) ①외국어시험의 시험위원은 대학원 또는 법과대학 소속 전임교원 중에서 위촉함을 원칙으로 한다.(개정 2007. 8. 22)

②외국어시험과목은 영어.독일어.불어.일본어.중국어 중에서 지도교수의 지도를 받아 1과목을 선택한다. (개정 2007. 8. 22)

③외국인(학칙 제37조 제3항의 규정에 의한 외국인과 재외국민을 의미한다)의 경우에는 제2항의 규정에 불구하고 한국어를 외국어시험과목으로 선택할 수 있다.(개정 2007. 8. 22)

④시험방법은 주관식을 원칙으로 하되, 대학원위원회의 의결로 달리 정할 수 있다.

제7조(합격기준) ①전공시험은 전과목 70점 이상 취득자를 합격자로 하며, 과목합격을 인정한다.

②외국어시험은 70점 이상 취득자를 합격자로 한다.

③외국어시험에 갈음하여 다음 각 호의 1의 요건을 충족한 자는 외국어시험에 합격한 것으로 본다.

1. 대학원위원회가 지정하는 어학교과목을 이수하고 B0이상의 성적을 취득한 자.
2. 대학원위원회가 지정하는 공인 외국어 시험에 응시하여 일정 점수 이상을

취득한 자.

(개정 2007. 8. 22)

④사법시험.군법무관시험.행정고시.외무고시 기타 이와 동등 이상의 수준이라고 대학원위원회의 의결로 인정하는 국가시험 제1차 시험에 합격한 자는 졸업종합 시험에 합격한 것으로 본다. 이 경우 그 응시시기는 대학원 입학.편입학.재입학 이전이거나 휴학중이라도 할 수 있다.

⑤위 제3항 제2호의 규정에 의한 공인 외국어 시험의 종류 및 그 합격기준은 매년 대학원위원회의 의결로 정한다.(신설 2007. 8. 22)

제8조(응시자격) 대학원의 석사과정을 수료하였거나 재학 중인 자는 졸업종합 시험에 응시할 수 있다. 다만, 제7조 제3항 제2호의 규정에 의하여 대체시험으로 인정되는 공인 외국어시험은 그 응시시기가 대학원 입학.편입학.재입학 이전이거나 또는 휴학중이라도 할 수 있다.(개정 2007. 8. 22)

제9조(시험의 시행) ①대학원장은 매 학기 졸업종합시험의 시행에 앞서서 대학원 위원회를 소집하여야 하며, 대학원위원회는 시험의 평가방향.난이도.공인 외국어 시험의 합격기준 기타 시험에 관한 중요사항을 의결하여야 한다.(개정 2007. 8. 22)

②시험의 시행시기는 매 학기초 1개월 이내로 한다.

③시험위원은 각 과목 1인으로 하되, 학과장의 추천으로 대학원장이 위촉한다.

④시험위원은 시험시행일로부터 7일 이내에 그 채점결과를 대학원장에게 보고 하여야 한다.

⑤대학원장은 시험시행일로부터 14일 이내에 대학원위원회를 소집하여 시험결과를 보고하여야 하며, 대학원위원회는 그 보고를 토대로 사정하여 각 응시자의 합격.불합격을 최종적으로 확정하여야 한다.

제10조(시험결과의 기록유지) 대학원장은 졸업종합시험 관련 서류를 편철하여 보관하여야 한다.

제 3 장 학위논문의 심사 및 구술시험

제11조(제출시기) 학위논문의 제출시기는 5월(전학기)과 11월(후학기)로 한다.

제12조(제출자격) 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자는 석사학위논문을 제출할 수 있다.

1. 학사운영규정 제26조의2 제1항의 규정에 의한 석사과정수료자 또는 당해학기말 수료예정자
2. 이 규정 제4조 내지 제10조의 규정에 의한 졸업종합시험에 합격한 자
3. 제2조 제3항 제2호에 의한 논문연구학점을 취득하였거나 당해 학기말 취득예정자

제13조(제출기한) 학위논문의 제출기한은 그 제한을 두지 아니한다. 다만, 이미 전문학위로서의 석사학위를 취득한 후에는 학위논문을 제출할 수 없다.

제14조(체제 및 작성요령) 학위논문은 국문으로 작성함을 원칙으로 하며, 그 체제 및 작성요령은 대학원위원회의 심의를 거쳐 대학원장이 정한다.

제15조(심사신청 구비서류) 학위논문의 심사를 신청하는 자는 소정의 심사료와 함께 다음 각호의 서류를 제출하여야 한다.

1. 석사학위논문 심사신청서 및 지도교수 추천서 1부
2. 논문요약문 1부
3. 심사용 학위논문 3부
4. 성적증명서
5. 기타 대학원장이 정하는 서류

제16조(심사위원회의 구성) ①학위논문의 심사는 제출된 논문의 전공영역별로 별도의 심사위원회를 구성하여 하되, 심사위원회는 대학원 및 법과대학 소속 전임교수 또는 학계의 권위자중에서 각 3인 이상의 심사위원으로 구성한다.

②제1항의 규정에 의한 전공영역은 헌법·행정법전공, 민법·민사소송법전공, 형법·국제법·기초법전공, 상법·사회법전공으로 한다.

③대학원장은 대학원위원회의 심의를 거쳐 심사위원을 위촉하고 그 심사위원중에서 심사위원장을 지명한다.

④제3항의 규정에 의한 대학원위원회의 심의에 앞서서 학과장은 전공주임교수 및 연구지도교수와 협의하여 심사위원 후보자명부를 작성하여 대학원장에게 제출하여야 한다.

⑤심사위원은 대학원 및 법과대학 전임교수 또는 관련분야전문가인 교외인사중에서 위촉하되, 교외인사의 위촉은 심사위원회별로 1인을 초과할 수 없다.

제17조(심사위원회의 운영) ①심사위원회는 심사위원장이 소집하며, 그 주재하에 학위논문을 심사하고 구술시험을 시행하여 그 결과에 대한 판정을 내리며 당해 심사에 필요한 의결을 한다.

②심사위원회는 심사위원 전원의 출석으로 개최하며, 2인 이상의 찬성으로 의결 또는 판정한다.

③위촉된 심사위원은 교체할 수 없다. 다만, 질병 기타 부득이한 사유가 있는 경우에는 대학원장은 제16조의 규정에 의한 절차를 거쳐 심사위원회를 다시 구성하여야 한다.

제18조(심사계획서 제출) 심사위원회 위원장은 그 지명을 받은 날로부터 10일 이내에 학위논문 심사계획서를 대학원장에게 제출하여야 한다.

제19조(논문심사) ①학위논문 심사는 예비심사와 본심사로 구분한다.

②예비심사는 심사위원의 개별적 심사로, 본심사는 심사위원회의 종합심사로 진행한다.

- ③논문심사는 3회로 하되, 제1차는 예비심사로, 제2차 및 제3차는 본심사로 한다.
- ④예비심사의 결과 심사위원 2인 이상이 본심사의 착수에 동의한 경우에(예비심사의 통과), 공개발표회를 거쳐서 본심사에 착수한다. 공개발표회는 심사위원회별로 개최하거나 또는 학과장과 협의를 거쳐 다른 전공영역의 심사위원회와 합동으로 개최할 수 있다.

제20조(심사기간) 심사위원회는 대학원에서 지정한 당해 학기 최종심사일까지 심사를 완료하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 대학원장의 승인을 얻어 1회에 한하여 다음 학기의 최종심사일까지 심사의 시한을 연장할 수 있다.

제21조(학위논문의 판정) ①심사위원은 본심사가 종료되면 각자 학위논문을 100점 만점으로 평가하여야 하며, 80점 이상을 합격으로 한다.

- ②심사위원장은 심사위원 2인 이상이 합격으로 판정하고, 그 평점이 평균 80점 이상인 경우에 그 학위논문을 합격으로 종합 판정한다.

제22조(구술시험) ①학위논문을 제출한 자에 대하여는 심사위원회가 구술시험을 시행한다.

- ②구술시험은 각 심사위원별로 평가하되 100점 만점에 80점 이상을 합격으로 한다.

- ③심사위원장은 심사위원 2인 이상이 합격으로 판정하고, 그 평점이 평균 80점 이상인 경우에 그 구술시험을 합격으로 종합 판정한다.

제23조(결과보고) 심사위원장은 논문심사와 구술시험의 결과를 당해 학기 대학원에서 지정한 기한 내에 대학원장에게 보고하여야 한다.

제24조(논문완성본의 제출) 학술학위수여예정자는 심사위원회의 지적·지도와 정정 절차를 거쳐 최종 합격한 논문의 완성본을 대학원이 정하는 부수만큼 소정의 기한 내에 대학원장에게 제출하여야 한다.

제 4 장 학 위 수 여

제25조(학위수여사정 및 보고) 대학원위원회는 대학원장의 심사결과에 관한 보고를 토대로 하여 학위수여여부를 사정하고 대학원장은 그 결과를 총장에게 보고하여야 한다.

제26조(학위수여) 학위를 수여할 때에는 총장은 학칙 [별지 제2호 서식] 또는 [별지 제3호 서식]에 의한 학위기를 수여한다.

제27조(학위복 후드색) 학위복의 후드색은 자주색으로 한다.

제28조(학위수여의 기록보존) 대학원장은 학위수여에 관한 기록을 대학본부가 보존하는 기록과는 별도로 정리하여 보존하여야 한다.

제29조(세칙) 이 규정에 명시적인 정함이 없는 사항으로서 이 대학원의 운영을 위하여 필요한 사항(이하 “규정흡결사항”이라 한다)과 이 규정을 시행하기 위

하여 필요한 사항은 대학원위원회가 정하는 세칙에 따른다.(개정 2007. 8. 22)
제30조(준용) 규정흡결사항으로서 제29조의 규정에 의한 세칙에 명시적인 정함이 없는 사항에 관하여는 관련규정을 준용한다. 다만, 준용하기 어렵거나 분명하지 아니한 경우에는 대학원위원회의 결정에 따른다.(개정 2007. 8. 22)

부 칙

이 규정은 2002년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정은 2002학년도 입학생부터 적용한다.

부 칙(2005. 2. 23. 규칙 제834호)

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 (2006. 3. 1. 규칙 제908호)

①(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 (2007. 8. 22. 규칙 제986호)

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 (2009. 2. 27. 규칙 제1047호)

제3조(중전의 법학전문대학원의 명칭변경 등 경과조치) ①이 학칙의 시행일 당시
고등교육법 제29조의 2의 규정에 의하여 이 대학교에 설치·운영 중인 법학전문대학원은 그 명칭을 법무전문대학원으로 변경한다.

②법무전문대학원의 재적생에게는 중전의 학칙을 적용하되, 중전의 학칙상의 모든 “법학전문대학원”을 “법무전문대학원”으로 변경한다. 중전의 학칙 제83조 제3항 본문의 규정에 의한 최소 이수학점은 48학점으로 변경하며, 같은 항 단서의 규정에 의한 최소 이수학점은 36학점으로 변경한다.

③법무전문대학원의 재적생에 관한 교무·학생 기타의 모든 학사업무는 법학전문대학원장이 관장하며, 법무전문대학원 법학과의 학과장은 법학전문대학원 법학과의 학과장이 겸직한다.

④이 조항에 의한 변경사항은 이 학칙 시행일 당시의 법무전문대학원의 재적생에게 소급하여 적용한다.

[별지 제1호서식] (개정 2009. 2. 27)

학 위 수 여 신 청 서

성 명 :

학 번 :

학 과 :

상기자는 강원대학교 법무전문대학원 학위수여규정 제2조의 규정에 의하여
아래와 같이 법학석사의 학위를 수여하여 주실 것을 신청합니다.

1. 신청학위의 종별: 학술학위 (), 전문학위 ()

2. 신청학위의 수여시기: 년 월

 년 월 일

신 청 자

인(또는 서명)

강원대학교 법학전문대학원장 귀하

[별지 제2호서식] (개정 2009. 2. 27)

학 위 종 별 선 택 지 원 서

분담지도교수

인(또는 서명)

성 명 :

학 번 :

학 과 :

상기자는 강원대학교 법무전문대학원 학위수여규정 제2조의 규정에 의하여 분담 지도교수의 지도를 받아 아래와 같이 수여 받고자 하는 법학석사 학위의 종별을 선택 하고자 지원하오니 허가하여 주시기 바랍니다.

학술학위 ()

전문학위 ()

년 월 일

신 청 자

인(또는 서명)

강원대학교 법학전문대학원장 귀하

석 제 호

학 위 기

성 명 : ○ ○ ○
년 월 일생

위 사람은 이 대학교 법무전문대학원 석사과정(학과명)을 이수하고 소정의 시험에 합격하여 제출한 아래의 논문이 심사에 통과되어 법학 석사의 자격을 갖추었으므로 이를 인정함.

논 문 :

년 월 일

강원대학교 법학전문대학원장 ○○학 박사 ○ ○ ○ (직인)

위의 인정에 의하여 법학 석사의 학위를 수여함.

년 월 일

강원대학교 총장 ○○학 박사 ○ ○ ○ (직인)

학위번호 :

석 제 호

학 위 기

성 명 : ○ ○ ○
년 월 일생

위 사람은 이 대학교 법무전문대학원 석사과정(학과명)을 이수하고 소정의 시험에 합격하여 법학 석사(전문분야명)의 자격을 갖추었으므로 이를 인정함.

년 월 일

강원대학교 법학전문대학원장 ○○학 박사 ○ ○ ○ (직인)

위의 인정에 의하여 법학 석사(전문분야명)의 학위를 수여함.

년 월 일

강원대학교 총장 ○○학 박사 ○ ○ ○ (직인)

학위번호 :